

وهيئة العرش

**باحثة بسك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية مكناس**

**البعد الترابي للنموذج التنموي الجديد: الجهوية المتقدمة
كخيار استراتيجي للحكامة والتنمية**

The territorial dimension of the new development model: advanced regionalization as a strategic option for governance and development

مقدمة:

شكلت الدينامية الإصلاحية التي عرفتها الدولة وأجهزتها بالمغرب باعتماد دستور جديد للمملكة سنة 2011 أقر في فصله الأول أن "التنظيم الترابي للمملكة لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة"، مدخلا ولبنة أساسية لإصلاح السياسة الترابية ورد الاعتبار لتنمية المجال الترابي الجهوي بعد إطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، الذي يأتي إصلاحه كاستجابة لمجموعة من التوجهات الملكية والمطالب العمومية، التي انتظمت وفق منظور جديد للمجال الترابي الجهوي ومنهجية تشاركية لعبت فيها اللجنة الاستشارية للجهوية دورا أساسيا في بلورة المشروع الجهوي، وبناء خريطة جهوية على أسس ومركزات ومبادئ متطورة تروم تجاوز سلبيات التجارب الجهوية الماضية والارتقاء بالمؤسسة الجهوية إلى مستوى أكثر تقدما للتصدي للفوارق والتفاوتات الجهوية وغيرها من المعضلات التنموية المحلية⁶²⁷.

إن الاهتمام المتزايد بالدور المحوري للجماعات الترابية في ضوء الهندسة الدستورية التنظيمية كإطار ملائم في بلورة استراتيجية جديدة للمساهمة في التنمية الترابية، جعلها أحد الركائز الأساسية في كل خطاب عمومي يتوخى سياسة رشيدة للشأن العام بمستوياته الثلاثة: الجهوي، والإقليمي، والترابي. فاليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبحت الجماعات الترابية مطالبة بعقلنة وتبدير نظامها الإداري والمالي والتنموي، من أجل الانتقال دور الفاعل المساهم إلى الشريك الفعلي والمنشط الحقيقي للتنمية الترابية، وأيضا المنسق الفعال، لتدخلات مختلف الشركاء والفاعلين في تفعيل البعد الترابي للنموذج التنموي الجديد⁶²⁸.

مما لا شك فيه أن كسب الجماعات الترابية لرهان اللامركزية الجهوية والترابية وتفعيلها في بعدها التنموي المستدام اقتصاديا واجتماعيا في ضوء توجهات النموذج التنموي الجديد يتطلب يرتبط بضرورة الحکامة الترابية الجيدة *bonne gouvernance*. والحديث عن الحکامة هو في حقيقة الأمر هو حديث عن التدبير العمومي الترابي الجديد *New management public territorial* ، كنهج

627- رشيد التونفي، التقسيم الترابي، التقسيم الترابي الجهوي بالمغرب: مقاربة لمسلسل بناء وإعادة تشكيل المجال الترابي الجهوي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، السنة الدراسية 2020/2021، ص 176.

628 - Mohamed Boujida « Quelques éléments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales marocains » Le droit constitutionnel des collectivités territoriales – Etudes comparées -, Actes des 10ème journées Maghrébines de droit, Réseau des juristes maghrébins,, imprimerie El Maarif Al Jadida – Rabat 2015 p167

تدبري يعتمد أساليب التخطيط والتنظيم، والقيادة، والمراقبة، والتحفيز"629 من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

وتعكس الإصلاحات التي تم إطلاقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية للانتظارات المواطنين والمواطنات. وبعد عشر سنوات من البدء في تنزيل هذا الورش الملكي، جرى تحقيق تقدم مهم في مجال اللامركزية وعلى مستوى تحديث هياكل الدولة. وعليه، فإن المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب في ظل التحولات الراهنة نتيجة الإعلان الصريح عن فشل النموذج القائم للتنمية أي مراجعة النموذج التدبري والتنموي بالانتقال من مقارنة تدبرية تقليدية ترجح منطق الوسائل والمساطر في تدبير البرامج التنموية، إلى تدبير عمومي ترابي حديث قائم على النجاعة والفعالية وعلى منطق التدبير بالنتائج والأهداف عبر تعبئة كل أدوات العمل العمومي الترابي وفقا لنمط فعال في التدبير التنموي، يساهم في إقرار ثقافة تدبرية قائمة على قيم ومبادئ الحكامة والشفافية والمشاركة وربط المسؤولية بالمحاسبة630 تتطلب أسلوبا جديدا في التدبير العمومي الترابي الحديث، انطلاقا من جعل مشروع الجهوية المتقدمة كمدخل لتفعيل النموذج التنموي الجديد.

الاشكالية: كيف ستساهم الجهوية المتقدمة في تحقيق حكمة ترابية فعالة في ظل النموذج التنموي الجديد؟

ولمقاربة هذه الإشكالية ومحاولة الإجابة عنها سيتم تقسيم الموضوع للمقاربة الثنائية التالية:

المطلب الأول: مظاهر الفعل التنموي في إطار الجهوية المتقدمة

المطلب الثاني: حدود و آفاق تحقيق التنمية في ظل النموذج التنموي الجديد

المطلب الأول: مظاهر الفعل التنموي في إطار الجهوية المتقدمة

إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بعدها الوطني والترابي شكل إحدى الانشغالات والاهتمامات الأساسية للمؤسسة الملكية في النسق السياسي المغربي، بفعل تنامي إشكالات البيروقراطية الإدارية والأحادية في تدبير الفعل العمومي الترابي، ساهمت في تغييب التنسيق والالتقائية والفعل التشاركي في تدبير التدخلات التنموية بين الفاعلين العموميين على الصعيد الترابي631. وقد مكن تنزيل الجهوية المتقدمة من تحقيق تقدم مهم في مجال تحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية، من خلال لارتقاء بالجهة وجعلها الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية الترابية الفقرة الأولى على أن يتم الحديث عن في الفقرة الثانية عن الميكانزمات المحركة للعمليات التنموية .

629- Neena Dash: "School Management", Published by Atlantic and Distributeurs, New Delhi 2008, P: 2.

630-Jilalichabih "Gouvernance Fiscale et gestion publique Quelle Reforme?" Revue Marocaine d'Audit et de développement, n° 25, 2008, p 137.

631- الحسن الوزاني الشاهدي: "الجهة أداة لتطوير ودعم اللامركزية" منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 52، ص: 18.

الفقرة الأولى: دسترة الجهوية المتقدمة في دستور 2011

حضي موضوع الإصلاح الترابي في ظل الوثيقة الدستورية 2011 بأهمية بالغة، كنتيجة لتفاعل الدولة مع الدينامية الإصلاحات التي شهدتها المجال الترابي، إلا أن المتغيرات فرضت اليوم ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمحيط، في اتجاه اقتسام وتوزيع السلطة بين المركز والمحيط، بإقرار لامركزية حقيقية في تدبير الشؤون الترابية باعتماد الجهوية المتقدمة، ذلك أن دروس المستخلصة من التجارب السابقة أبانت عن كون تقوية نظام اللامركزية الترابية وإفساح المجال أمام نموذج جديد للتنمية من الأسفل⁶³²، أضحى خيارا لا محيد عنه في السياسة الترابية للدولة، وتفعيلا لهذا التوجه جاء الإصلاح الترابي متضمنا للعديد من المبادئ المتطورة التي أصبحت مرتكز للتنظيم الترابي بمقتضى الدستور 2011⁶³³.

قد عززت الوثيقة الدستورية مكانة رئيس مجلس الجهوي حيث نص الفصل 138 على أن رؤساء مجالس الجهات يقومون بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، ويساعدهم ولاية الجهات في تنفيذ المخططات والبرامج التنموية وفقا لمنطوق الفصل 145 من الدستور إذ تعتبر هذه الإصلاحات خطوة ذات أهمية قصوى نحو مؤسسة المسار الديمقراطي للعمل الجهوي وإعطاء مصداقية وشرعية متجددة، تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر مؤسسات جهوية ديمقراطية تساهم في تحقيق التنمية الترابية⁶³⁴.

إذا كانت العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية قد أعيدت صياغتها وفق تصور جديد مبني على مبادئ توجيهية موضوعية مراعية لرهانات الديمقراطية، فإن نفس المنظور يسري على تنظيم العلاقات الأفقية بين الفاعلين الترابيين على مستوى التأطير القانوني لقيادة التنمية، بمنح الجهة موقع الصدارة في تدبير البرامج والمخططات التنموية، بناء على مرجعية الجهوية المتقدمة، لمساعدة المجلس الجهوي المنتخب على التدبير الناجح لمهامه والتكفل بمسؤولياته على أحسن وجه فقد تم إحداث آلية إدارية جديدة مكلفة عبارة عن وكالة جهوية خاصة بتنفيذ المشاريع⁶³⁵.

إذ حافظ التنظيم الترابي بالمغرب على هندسته العامة، مع إحداث تغييرات على المستوى تنظيم البنيات الترابية بإعادة ترتيبها حسب الأدوار والرهانات الجديدة للامركزية، فتحويل الجهة مكانة الصدارة معناه أن الجهوية أصبحت اختيارا استراتيجيا يتعين مراعاته أثناء صياغة وإنجاز مختلف التدخلات العمومية وعلى صعيد الدور الريادي لها. فقد بوأها المشرع مكانة متميزة في قيادة برامج التنمية الجهوية، فصدايتها مرتبطة بالتصور الذي حكم التوجه نحو الجهوية المتقدمة المتصل

632 - رشيد التونفي، مرجع سابق، ص 235،

633- ينص الفصل 136 من دستور 2011 على ما يلي: "يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المتدمجة والمستدامة". وقد تمت بلورة هذه المبادئ في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (الجهات 14-111، العمال والأقاليم 14-112، الجماعات 14-113، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015)، والتي حددت شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها، واختصاصاتها، وآليات التعاون والشراكة والنظام المالي لها ومصدر مواردها المالية، فضلا عن المراقبة الإدارية.

634- إدريس لكريبي: "الجهوية والديمقراطية" مجلة مسالك للفكر والسياسية والاقتصاد، عدد مزدوج 17-18 سنة 2011، ص 43.

635- عبد الرفيق زعنون، مرجع سابق، ص: 108.

بوظيفة التنمية الاقتصادية، إذ تضمن الباب التاسع من الدستور 2011 تغييرا في موازين قوى الوظائف التنموية من الجماعات إلى الجهات⁶³⁶، خاصة الفصل 143 من الدستور الذي خصها تحت إشراف رئيسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد وتتبع مخططات التنمية وإعداد التراب.

وأُسفر عن إقرار الصدارة الجهة مجموعة من النتائج الإيجابية على مستوى طبيعة علاقة بين الجهة بالدولة من جهة والجهة مع باقي الوحدات الترابية الأخرى، ففي ما يتعلق بعلاقتها مع الدولة فقد أضحت مؤسسة الجهة هي المخاطب الرئيسي للحكومة التي تستشير المجالس المنتخبة في مختلف القضايا التي تهم التنمية الترابية، عبر تمثيلها للوحدات الترابية في تقديم المقترحات والملاحظات على تدخلات الدولة ضمن تراب الجهة، من منظور كونها الحلقة الأهم لتحقيق التنمية الشاملة والحكمة الترابية في تناغم تام مع أهداف الدولة المركزية وكذلك مختلف الجماعات الترابية الأخرى، حيث إن بروز متدخلين تنمويين جدد على المستوى الجهوي والمحلي يتطلب تكريس الجهة كإطار للتشاور والتنسيق لبرامج التنمية⁶³⁷، فضلا عن ذلك فإن بناء كيان جهوي يعزز مشروعية الدولة في تدير المجال الترابي يتطلب إعادة تحديد العلاقات بين الدولة والمجال في اتجاه تخويل الإطار الجهوي وضعا مهما ودورا حيويا في تحقيق التنمية الترابية⁶³⁸.

وفي ذات التوجه عزز القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مكانة صدارة المجلس الجهوي تجاه باقي المجالس المنتخبة الأخرى، حيث تنص المادة الخامسة منه تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تنبأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتبعتها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى. ويتعين على السلطات العمومية المعنية مراعاة مكانة الصدارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ويهدف القانون التنظيمي للجهات بالانتقال بالجهة كوحدة إدارية باختصاصات كثيرة ومتنوعة، يطبعها الغموض والتداخل فيما بينها بموارد جبائية ضعيفة ومحدودة إلى جهة أكثر نجاعة وفعالية من خلال جعلها إطارا أساسيا في التنمية⁶³⁹.

وتأكيدا على صدارة الجهة، أكد القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 على دورها الريادي من خلال اعتراف للمجالس الجهوية بموقع الصدارة حيث تشير المادة 78 منه على أن أهداف وتوجهات برنامج عمل الجماعة يجب أن تنسجم وتندمج مع توجهات وتصورات برنامج التنمية الجهوية الذي يتبناه المجلس الجهة، نظرا للمكانة المتميزة التي تحتلها بالنسبة لباقي الجماعات

636- حفصة الرمحاني، "التدبير الاستراتيجي للتراب والمخططات الجماعية للتنمية: أية أفاق واية رهانات" أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة 2015/2014 ص: 415.

637- عبد الرفيع زعنون، تدبير التنمية الترابية بالمغرب، مرجع سابق، ص 109.

638- عبد الغاني الشاوي: "الجهة كمجال لتطبيق الحكامة الجيدة" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 90-91 يناير-أبريل 2010، ص: 72.

639- المحجوب الدريالي "جبايات الجماعات المحلية: دراسة تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وأحكام القضاء الإداري"، سلسلة مواضيع حول الجماعات الترابية، رقم 1 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016 ص: 131.

الترابية الأخرى في عمليات التخطيط وإعداد التراب 640، وترتب عن هذه الصدارة الجهوية تمتيعها بدور أساسي في قيادة عملية التدخلات التنموية على المستوى الترابي في حدود احترام الاختصاصات الذاتية للوحدات الترابية الأخرى.

استثمارا لمقتضيات الدستور 2011 والقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات اللذين مكن من تمكين الجهة من قدرة أكبر الآليات على تدير شؤونها، إذ اقترن تنزيلها هذا بتحويلها اختصاصات واسعة تتجاوز الحدود الإدارية الضيقة، ومن ثم تمكينها من الصلاحيات اللازمة للنهوض بمهامها التنموية لتعزيز الممارسة الجهوية عبر تحويل الجهات ممارسة مجموعة من الصلاحيات مهمة في مجال التنمية الجهوية، إذ تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، لاسيما فيما يتعلق بما يلي⁶⁴¹:

تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية؛
تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية واثمينها والحفاظ عليها؛
اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛

الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛
العمل على تحسين القدرات التديرية للموارد البشرية وتكوينها.
تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.

ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

تشكل هذه الاختصاصات المشتركة⁶⁴² إطارا تكميليا للاختصاصات الذاتية للجهة، وهو مؤثر على وعي الدولة بأهمية الجماعات الترابية كفاعل وشريك ترابي مباشر في المجالات التي يصعب عليها تديرها بمفردها، من جهة ومن ناحية أخرى في المجالات التي تبين أن نجاعة ممارستها ستكون بشكل أفضل إذا تمت بشكل مشترك، وتشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات طبقا لمبدأي التدرج والتمايز بشكل تعاقدية، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقروية.

أما فيما يخص الاختصاصات المنقولة⁶⁴³ فقد حصرها المشرع باستعمال عبارات واسعة لا تسعف في تحديدها بدقة، إذ تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعات الترابية

640- المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التعلق بالجماعات .

641- المادة 80 القانون التنظيمي رقم 111.14 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 مارس من رمضان

1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات .

642- المواد من 91 الى 93 من القانون التنظيمي رقم 111,14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق .

643- المادتين 94 و95 من القانون التنظيمي رقم 111,14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

اعتماداً على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة كل التجهيزات والبنى ذات البعد الجهوي والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة.

بناءً ما سب، يمكن القول إن هذه الاختصاصات المخولة للجهات أن السمة البارزة هي التداخل بين ما تقوم به الدولة كسلطة عمومية، وما تقوم به الوحدات الترابية حولها القانون العديد من الاختصاصات الأمر الذي يؤدي إلى التبعية والازدواجية في ممارسة نفس الاختصاص من قبيل الدولة والجهة مما يسفر عن حدوث تضارب وتداخل في ممارسة الاختصاصات.

الفقرة الثانية: آليات الجهوية في تدبير التنمية الترابية

أصبح اليوم الضرورات التنموية تلح على إيجاد مؤسسة جهوية فاعلة تتحرك في مجال ترابي متجانس ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، كما أن وجود أجهزة ومؤسسات جهوية فاعلة وديمقراطية تخدم الشأن الجهوي بحيوية وحماسة تنمية، مرهون إلى حد كبير بطبيعة الآليات التي تشكل رو افد المؤسسات الجهوية⁶⁴⁴.

وتتعد الجهة تلك الحلقة الجديدة في بناء التنمية وهذا لم يتأتى عبثاً، إذ وجدت لتساهم إلى جانب جماعات ترابية أخرى وباقي الفاعلين في تحقيق التنمية التي تقتصر على البعد الاقتصادي بل تتجاوزه إلى كل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والبيئية، وبذلك تعدوا وسيلة ناجحة لتدعيم اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة⁶⁴⁵ والهدف هو وجود جهات قائمة الذات قابلة للاستمرارية من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة ومتطورة وانبثاق مجالس ديمقراطية تتوفر على صلاحيات وموارد تمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة⁶⁴⁶. تعتمد الجهة على مجموعة من الآليات التي سنحددها في برنامج التنمية الجهوية (أ) والتصميم الجهوي لإعداد التراب (ب).

أ- برنامج التنمية الجهوية

في إطار السياق الجديد للجهوية المتقدمة شكل إرساء المجالس الجهوية الجديدة لحظة مهمة في أفق تعزيز مسلسل الجهوية المتقدمة عن طريق استثمار وتثمين مكتسبات الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية والأخذ بعين الاعتبار مخرجات تقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد في صياغة برنامج التنموي الجهوي⁶⁴⁷، وعلى هذا الأساس يشكل برنامج التنمية الجهوية الآلية الإستراتيجية التي تحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة وفق منهج

644 - بلال الركراكي، السياسات العمومية الترابية الجهوية بين المعوقات وسبل التفعيل في ضوء النموذج التنموي الجديد، منشور بالموقع الإلكتروني <https://democraticac.de> /اطلع بتاريخ 01/07/2025، على الساعة العادية عشر صباحاً.

645 - سعاد الكحيلي، التعاون والتضامن كآلية لتحقيق التنمية الجهوية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ماستر تدبير الشأن العام المحلي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ طنجة _، السنة الجامعية 2012_2013، ص 78.

646 - فؤاد أحلووش، الجهوية المتقدمة ورهان تحديث ودمقرطة هياكل الدولة والجماعات الترابية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2018_2017، ص 183.

647 - وزارة الداخلية : المديرية العامة للجماعات الترابية، دليل منهجي لبرنامج التنمية الجهوية، الإعداد والتنفيذ وتتبع وتحيين والتقييم 2022، ص 6 و 10.

تشاركي⁶⁴⁸. مع ضمان التقائيتها مع التوجهات الإستراتيجية والسياسية للدولة بخصوص التنمية والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي مع مراعاة التوجهات الصميم الجهوي لإعداد التراب⁶⁴⁹. حيث تحدد الجهة خلال هذه المرحلة رؤية جديدة للتنمية من خلال تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية التي سيتم إنجازها داخل تراب الجهوي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة والتي يمكن تعبئتها أثناء تنفيذ هذه المشاريع التنموية⁶⁵⁰.

وتجدر الإشارة أن عملية إعداد برنامج التنموي الجهوي تعد من أهم الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والتي تستدعي تعبئة مختلف الفاعلين الجهويين وإطلاعهم على مختلف التحديات إعداد البرنامج ومحتواه (ويتعلق الأمر بالمصالح اللامركزية للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجامعات...) بغية تقديم المساعدة التقنية للجهات وذلك من خلال⁶⁵¹ :

تعبئة الموارد المالية والبشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية لفائدة الجهة.

مد الجهة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق الموفرة حول المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها بتراب من قبل الإدارة أو الجماعة الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والجماعات والقطاع الخاص التي سيتم إنجازها في المجال الترابي للجهة.

وفي هذا الصدد تشكل عملية إعداد برنامج تنموي خيار الجميع الفاعلين الترابيين، يفرض على المجالس الجهوية تحديد الاستراتيجيات التنموية للتعبئة والتقاسم الخبرات تمكن من تجميع جميع المبادرات التي تتطلب تحقيق عمل جهوي منسجم وفعال في إطار حكمة جديدة للفعل العمومي. فالجهة انطلاقا من مهامها واختصاصاتها مدعوة إلى عقد توافقات مع شركائها الترابيين لصياغة برنامج عمل جهوي مشترك وملزم للطرفين⁶⁵².

فمرحلة إعداد البرامج التنموية الخاصة بالجهات، يجب أن يراعي عند صياغة هذه البرامج التنموية خصوصية الجهة وما تتوفر عليه من موارد ومؤهلات سواء الطبيعية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الجغرافية فهذه الخصوصيات تختلف من جهة إلى أخرى وهي التي تمكن من بناء هوية الجهة، إذ أن نجد بعض الجهات تقوم في برامجها بنفس المشاريع التي لا تتماشى ولا تتلاءم مع خصوصياتها، كما لا ننسى الأخذ بهذا لمعيار وتعميمه على باقي المستويات الترابية الأخرى لتحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات التنموية.

ثانيا: التصميم الجهوي لإعداد التراب

أضحى الترابط القائم بين السياسة الجهوية والحكمة الترابية ترابطا وثيقا ومطلوبا بحدّة لتحقيق النموذج التنموي الترابي المأمول، فكلاهما يساهمان بشكل متكامل في تحسين نوعية حياة المواطن والسير به قدما نحو الأمام، وتتضح هذه العلاقة بين هذين العنصرين بجلاء عندما يتم

648- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج سياسات العمومية، والذاتية رقم 2016/22 ص 76.

649- المادة 3 من مرسوم رقم 1.16.299 صادر في 23 من رمضان 1937

650- دليل برنامج التنمية الجهوية، ص: 33.

651- وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية رقم 118

652- وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات، دليل برنامج التنمية الجهوية 2022، ص: 22.

الإدراك أن أي سياسة جهوية لا يمكن تحقيق المردودية المرجوة إلا من خلال النهوض بحكامة التراب⁶⁵³ *gouvernance territoriale* فإعداد التراب يمثل سياسة ترابية تنموية تهم تعامل السلطات العمومية مع التراب الوطني⁶⁵⁴. وبناء على ذلك تهدف سياسة إعداد التراب الوطني حسب Olivier Guichard تحقيق العدالة التوزيعية *justice distributive* للثروات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفوارق بين مختلف الجهات بشكل يساهم في معالجة المشاكل والاختلالات بين الجهات والبوادي والحوضر التي خلفتها الحقبة الاستعمارية والمساهمة في حسن تنظيم وتدير المجالات الترابية⁶⁵⁵.

تشكل سياسة إعداد التراب الوطني ركيزة أساسية للحكامة الترابية وأداة إستراتيجية لتحقيق شروط التنمية المتوازنة بين الجهات خاصة في إطار اعتماد الجهوية المتقدمة في تدبير الفعل العمومي الترابي، لم تعد الدولة المركزية تحتكر عملية تدبير وتخطيط سياسة إعداد التراب نظرا لفشل العديد من المخططات المعتمدة نتيجة عدم إشراك الوحدات الترابية في عملية رسم السياسات العمومية⁶⁵⁶، بل أضحت المجال الترابي الجهوي الفضاء المناسب لتجسيد مضامين سياسة إعداد التراب وأساس التخطيط العام وكذا تكييف الاختيارات العامة مع المعطيات الجهوية⁶⁵⁷ والنموذج التنموي المنشود، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على صعيد بنيات وهياكل الدولة، وسيتمكن من إصلاح وتحديث العلاقة بينها وبين باقي المستويات الترابية المكونة لها، في إطار تحقيق تنمية متوازنة ومتكاملة لمختلف المناطق، حيث تتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل القانونية والإدارية والمالية لتنفيذ هذه السياسات العمومية الهادفة لتحقيق النموذج التنموي الترابي الجديد⁶⁵⁸.

للإشارة أن هناك علاقة مترابطة بين سياسة إعداد التراب والجهوية المتقدمة وذلك بالنظر لكونهما سياستين عموميتين تروم إلى إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية توزيعا متكافئا على مجموع التراب الوطني⁶⁵⁹، لتعزيز البعد الجهوي والترابي لإعداد التراب الوطني نص الفصل 143 من الدستور على أنه: تتبوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.

653- عادل تميم : إسهامات التنمية الترابية بالمغرب -دراسة قانونية- طبعة الأولى ص97.

654- عبد الخالق علاوي: مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011، منشورات المجلة المغربية للإدارة

655- EL BOUZAIID Amine : «L'aménagement du territoire, facteur du développement économique et social marocain, entre l'héritage colonial et la globalisation économique », Revue Espace Géographique et Société Marocaine, N° :15/2016, p :127

656- رشيد لبكر: إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، 2001، ص 188.

657- عزيز مفتاح: اللامركزية من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس أكادال 2000- 2001، ص 323.

658- عادل تميم مرجع سابق، ص : 98.

659- عبد الكبير يحيى: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب نحو اعتماد جهوية سياسة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال، العدد 84، الطبعة الأولى، 2010، ص:63.

وجاء القانون التنظيمي للجهات للتأكيد على هذا التوجه عبر إعطاء رئيس مجلس الجهة إمكانية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار التوجهات السياسية العامة لإعداد التراب على الصعيد الوطني، بتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة ويساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب⁶⁶⁰.

وعلى هذا الأساس، يعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي وعمل على تصنيفه ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة وتحديد توجهاتها على مدى خمسة وعشرين سنة على مستوى الجهة كما يضع إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية، ومقترحات مشاريع ترابية وهيكلية مع استحضار المبادئ المؤطرة في عملية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب نظرا لأهمية هذه الوثيقة الإستراتيجية. المبادئ المؤطرة لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب



المصدر: دليل يتعلق بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتقييمه، سلسلة دليل المنتخب، وزارة الداخلية، 2021، ص 12

واستنادا إلى المادة 89 من القانون المتعلق بالجهات يروم التصميم الجهوي لإعداد التراب على وجه الخصوص إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية استشرافية بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية يهدف هذا التصميم إلى تحقيق العديد من الأهداف يمكن إجمالها على النحو التالي⁶⁶¹:

- يضع إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية؛
 - يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى الهيكلية على مستوى الجهة؛
 - يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تميمتها وكذا مشاريعها الهيكلية.
- كما ألزمت المادة 90 من القانون التنظيمي للجهات على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في شأنها.

660- المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ج، عدد 380 بتاريخ 6 شوال (23 يوليو 2015) ص: 6585.

661- المادة 89 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

ولقد وضع المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد الصميم الجهوي لإعداد التراب وتعيينه وتقييمه مجموعة من القواعد والضوابط التي يتعين على الوحدات الجهوية التقيد بها أثناء بلورة هذه الوثيقة الإستراتيجية ولعل أهمها: مبدأى التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص على الصعيد الجهوي في مرحلة إعداد التصميم الجهوي حتى يستطيع أن يبرئ فضاء ومجالا ترابيا يسمح بتوزيع المتكافئ لخيرات البلاد، وبتنمية مندمجة ترفض الإقصاء والتمهيش وتعطي الاعتبار لخصوصية مؤسسة الجهة ومحيطها 662، لذا يشكل إطار جغرافي للبحث عن الأنجع الوسائل والآليات لتوزيع الموارد بين السكان فهو نظرة مستقبلية لإقرار التوازن بين الموارد والسكان في مجموع التراب الوطني. للحد من الفوارق الجهوية وتحقيق التنمية الترابية أو ما يصطلح عليها اليوم بالنموذج التنموي الترابي⁶⁶³.

المطلب الثاني: حدود و افاق التنمية الترابية في ظل النموذج التنموي الجديد في سياق، الإعلان الصريح عن فشل النموذج التنموي للبلاد، والمناداة الرسمية إلى التفكير في بلورة نموذج تنموي جديد للتنمية قادر إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة، ثم توزيعهما على المجتمع بشكل يضمن العدل الاجتماعي المفضي للاستقرار السياسي، أضحت الجماعات الترابية بحكم موقعها في الهندسة الدستورية والأدوار التنموية الجديدة التي تمارسها، مطالبة بتجاوز تداعيات النموذج التديري البيروقراطي الذي لم يترتب عنه أثار سلبية في تفعيل برامج التنمية، والعمل على بلورة تدير عمومي ترابي جديد، فقد تبين أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية. إذ لا تزال الجهود المبذولة تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة.

الفقرة الأولى: محدودية الفعل التنموي في ظل الجهوية المتقدمة

وبالرغم من أورش الإصلاح التي تمت مباشرتها حتى الآن، فإن النتائج المترتبة عن ذلك تبقى محدودة، كما أن المجالس الجهوية تواجه صعوبات في ممارسة صلاحياتها بشكل كامل على النحو الوارد في مقتضيات الدستورية، فهذه الإصلاحات لم تمكن من تقليص الفوارق التنموية بين الجهات وبين المناطق المتواجدة بنفس الجهة، ولم تنجح في رفع التحديات، من حيث تعزيز النمو وخلق فرص الشغل وتنافسية المجالات الترابية.

أولا: إشكالية تداخل الاختصاصات وانعكاساتها على الفعل التنموي الترابي

كشفت العديد من التقارير الموضوعاتية⁶⁶⁴ أنه من بين أسباب تعطل الدور التنموي للجماعات الترابية وفشل المشروع التنموي الترابي، يعود في جانب كبير منه إلى المنهجية المعتمدة في توزيع

662- نجاة سرار: إشكالية العلاقة بين التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، 2012-2013، ص 325.

663- رشيد لبكر، مرجع سابق، ص 29.

664 - نشر في هذا الإطار للتقارير التالية:

- اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، الصادر سنة 2010.
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تقرير بعنوان: "بناء منظومة للحكامة على المستوى الترابي"، دراسة بطلب من مجلس المستشارين، ماي 2015.
- تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: "الحكامة الجيدة، يبين الوضع الراهن ومقتضيات دستور 2011"، إصدار يونيو 2011.

الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، حيث لم تستطع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية توزيع السلط والموارد بشكل منطقي وعادل ومحدد بين مختلف الفاعلين العموميين، الأمر الذي ترتب عنها تداخل في ممارسة الاختصاصات على المستويين العمودي والأفقي، مما ينتج عنه غموض في الأدوار وضارب في التدخلات التنموية⁶⁶⁵.

أبانت الممارسة العملية عن وجود العديد من الصعوبات التي تحول دون التنزيل الفعلي ممارسة الجهات وباقي الجماعات الترابية لاختصاصاتها، بحيث شكل نقص الموارد المالية والبشرية والتداخل بين الاختصاصات الذاتية، وضعف تأهيل الجماعات الترابية) إن على مستوى الاختصاصات المشتركة أو، أبرز التحديات التي طبعت المرحلة التنزيل والتي يتعين رفعها من أجل تحرير طاقات المجالس المنتخبة وباقي الفاعلين في المنظومة الترابية⁶⁶⁶.

وقد أشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالاختصاصات الذاتية والمشاركة والمنقولة للجماعات الترابية تحتاج إلى تدقيق وتوضيح في تحديد نطاق تدخل الفاعلين في المجال الترابي، لتيسير اضطلاع الجماعات الترابية باختصاصاتها، إذ تعترى القوانين التنظيمية نقص في الدقة والوضوح، فيما يتعلق باختصاصات الجماعات الترابية، الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على مسلسل تنفيذ المشاريع بالمجالات الترابية. ومن شأن هذه الصعوبات التي لا تزال مستمرة أن تعيق ممارسة الجهات لبعض اختصاصاتها الذاتية من قبيل إحداث المراكز الجهوية للتكوين، وإحداث مراكز جهوية للتشغيل، ودعم المقاولات، التي قد تطرح إشكالية الاختصاص غير الحصري، وكذا تداخل في الاختصاصات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقطاعات الوزارية المعنية. كما أن الاختصاص الذاتي المتعلق ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، يطرح إشكالية وجود تداخل بين اختصاص الجهة واختصاص العمالات والأقاليم (إنجاز وصيانة المسالك القروية).

إن تداخل وتشابك الاختصاصات بين الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، نتج ولا يزال عن عدة أسباب وعوامل لن يتأتى إزالته وانتفاؤه إلا إذا زالت تلك الأسباب، ويمكن وبصفة عامة تتجلى في الطريقة التي اعتمدتها التشريعات المغربية المنظمة للامركزية الترابية بشأن تحديد اختصاصات الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة، وقد ساهم كذلك في هذا التداخل ضعف تدخل المشرع في مجال تحديد وتوزيع وتوضيح اختصاصات الجماعات المحلية، يضاف إلى هذا تعدد مستويات اللامركزية ببلادنا والتقسيمات الترابية المعتمدة.

ثانيا: محدودية الموارد المالية المرصودة لتمويل المشاريع التنموية

- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع: "متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية"، الصادر سنة 2016.
- تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الجهوية الموسعة ومستلزمات الحكامة الجيدة والوقاية من الرشوة، الصادر سنة 2009.

665 -Fouad Bellaouri Koutbi : "Le développement local Emergence d'un nouveau modèle Revue de la trésorerie générale du Royaume-AL KHAZINA", N °11 AOUT 2014. p 67

666 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية، إحالة ذاتية رقم 2023/69.

شكل ضعف الوسائل التمويلية الذاتية للهيئات الترابية بصفة عامة والجهات بصفة خاصة مقارنة مع حجم الاختصاصات المسندة لها، وتزايد حجم أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. الاعتماد على موارد خارجية أو استثنائية لتغطية هذه المصاريف، والتي تبقى نفقات ضخمة لا تستطيع الجهة تغطيتها بناء على الموارد الذاتية⁶⁶⁷.

يعتبر التمويل دعامة أساسية لتمكين الهيئات والجماعات الترابية في كل تنظيم ترابي، مهما تعدد الاختصاصات الوحدات الترابية ومهما كانت صلاحياتها، فإن تفعيلها على أرض الواقع يتطلب توفرها على الإمكانيات والوسائل المالية اللازمة للممارسة هذه الاختصاصات.

ولعل أهم ما جاء به دستور 2011 في هذا الإطار بالتنصيص على توفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات يكون مقترن بتحويل موارد مطابقة له⁶⁶⁸.

وقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على موارد المرصودة من الدولة للجهات بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين طبقاً لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات⁶⁶⁹.

وتشكل الموارد الذاتية للجهة سواء منها الجبائية أو غير الجبائية مصدراً تمويلياً مهماً لها دور المنشط المالي على المستوى الترابي، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. وعلى الرغم من تعدد وتنوع المصادر التمويلية التي أقرها دستور 2011 والقانون التنظيمي للجهات، إلا أن الموارد الذاتية لا تشكل الدعامة الأساسية للاستقلال المالي للجهة⁶⁷⁰، لا تعكس حجم الاختصاصات الممنوحة لها وضخامة المسؤوليات الملقاة عليها حيث تظل بعيدة عن تحقيق هدف التنمية المنشودة.

ويمكن أن نقسم مصادر التمويل المستحقة للجماعات الترابية في مصدرين أو صنفين من الإمكانيات المالية للتمويل الوحدات الترابية ويتعلق الأمر ب:

أ: الموارد الجبائية: تعد هذه الموارد ذات الطبيعة الجبائية من أهم ركائز المالية للجهات نظراً للمكانة المهمة التي تحتلها في دعم مداخل الميزانية الجهوية وحسب القانون الجبائية رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تستفيد الجهات من ثلاثة أنواع من الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجهات تتعدد على الشكل التالي:

1- الرسم على رخص الصيد البري: يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة الصيد أما سعره فقد حدده المشرع في (600 درهم) ستة مئة درهم ك مبلغ ثابت عن كل سنة ويتم استخلاص هذا

667- المصطفى معمر، فاطمة نازي : اللامركزية والتمويل الذاتي للجماعات الترابية قراءة في القانون التنظيمي للجهة، منشورات المركز المغربي للبحث والدراسات الترابية ص 61 العدد الأول 2017 .

668- الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011.

669- المادة 189 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

670- محمد ميمود : الاستقلال المالي للجماعات الترابية بين مضامين الدستور 2011 وانتظارات التنزيل التشريعي، أشغال الأيام المغاربية العاشرة للقانون، المنظمة من طرف شبكة الحقوق بين المضاربين أيام 17 و 18 أبريل 2015 مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2017 ص 127.

الرسم من طرف وكيل مداخل العمالة أو الإقليم، ويتولى دفع مبلغ الرسم في نهاية كل شهر إلى القابض المكلف بتدبير ميزانية الجهة ويتم إثبات أداة الرسم بوضع طابع خاص على الرخصة⁶⁷¹.

2- الرسم على استغلال المناجم: يعد هذا الرسم من الرسوم الجديدة التي تم فرضها لفائدة الجهات، حيث يطبق على الكميات المستخرجة من المناجم، من طرف الأشخاص أحد الامتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال، وتتم تصفية هذا الرسم بتحديد سعره وفق ما هو منصوص عليه في القانون 47.06 ما بين درهم وثلاثة دراهم حسب المادة 168 عن كل طن مستخرج.

3- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ: يعتبر هذا الرسم من الرسوم الجديدة التي تم فرضها لصالح الجهة على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالدائرة الترابية لها، ويعد المبلغ الإجمالي للخدمات المنصوص عليها في المادة 121 من قانون 47.06 هي أساس فرض الرسم والذي يتحمله المستفيدون من هذه الخدمات، وتم تحديد سعره في 2 وسعر أقصى 5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة الأدنى المضافة⁶⁷².

فإن هذه الرسوم لا تقدم عائدات مالية هامة ولا تساهم بشكل كبير في تدعيم الإمكانات التمويلية للجهة، نظرا كون هذه الرسوم الثلاثة يستحيل تعميمها على مجموع الجهات بحكم تضريبها لبعض القطاعات والمواد التي ترتبط بالإمكانات الطبيعية والاقتصادية للجهات علما أن الجهات⁶⁷³ ليس على قدم المساواة، مما يجعل بعضها لا تستفيد من هذه الرسوم⁶⁷⁴.

في ظل المحدودية والواضحة التي تطبع مالية الجهة في مقابل ضخامة المهام وتعدد الاختصاصات المسندة إليها، تبدو الجهة وكأنها ترتدي مقياس أكبر بكثير من حجمها، فالأمر لا يتعلق بتعدد الاختصاصات وكثرة المهام، وإنما بوسائل التمويل التي تترجمها على أرض الواقع، وهو ما يفرض أن كل إصلاح قانوني يستهدف توسع الاختصاصات يجب أن يوازيه بالضرورة إصلاح مالي يدعم الموارد الذاتية للجهة بشكل يضمن لها نوعا من الاستقلال المالي الكفيل بالتجاوب مع الاختصاصات التنموية الممنوحة بموجب القوانين التنظيمية⁶⁷⁵.

بناء على ما تقدم، يمكن القول إن البنية التمويلية الذاتية للميزانية الجماعات الترابية، تتسم بالجمود والتعقيد وتظل دون مستوى متطلبات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والترابية وغير قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها الأدوار التنموية للجماعات الترابية⁶⁷⁶، حيث لم تستطع الإصلاحات المالية والجبائية يوضع نظام تمويلي جديد، يساعد الجهات

671- المادة 121 من القانون الجبائي رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

672- حجة زيتون : الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب، ص 81.

673 - نشر في هذا الإطار أن بعض الجهات لا تتوفر على سواحل بحرية أو موانئ ويعلق الأمر بكل من جهة بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وفاس مكناس ،

674 - مصطفى بلقزبور، توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات، العدد الثاني ، الطبعة الأولى، 2011، ص 85.

675 - مصطفى بلقزبور، مرجع سابق ص ص 86 و 87.

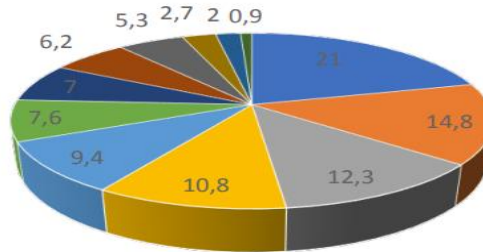
676 - سعيد الدحماني، التدبري امليزانياتي اجماعي القائم على النتائج بني القانون واملممارسة -دراسة حاليات مجاعيت مراكش وتزنيت، أطروحة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2020/2021 ص 298

والجماعات الترابية الأخرى على تحقيق استقلالها المالي 677، وتمكينها من الموارد الضرورية لتنفيذ مشاريع برنامج عمل التنمية الترابية⁶⁷⁸.

ثالثا: المعوقات البشرية

إن النهوض بالوظيفة العمومية الترابية، بوصفه شرطا أساسيا لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، يظل رهينا باعتماد نظام أساسي للموظفين متسم بجاذبيته وقادر على استقطاب وتثمين الكفاءات الملزمة. ويتعين أن يكون هذا النظام الأساسي منسجما مع دينامية الإصلاح التي يشهدها المرفق العام حاليا ومع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية، فرغم جهود الدولة وإرادتها في تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية والمادية المناسبة، فإن التوزيع الحالي لموظفي الدولة المدنيين حسب الجهات يسجل تفاوتات كبيرة وبلغة الأرقام يوضح الرسم المبياني توزيع أعداد موظفي الدولة المدنيين حسب الجهات.

توزيع أعداد موظفي الدولة المدنيين حسب الجهات (النسبة المئوية)



■ مراكش-أسفي ■ فاس-مكناس ■ الرباط-سلا-القنيطرة
■ بني ملال - خنيفرة ■ الشرق ■ طنجة-تطوان-الحسيمة
■ الداخلة-وادي الذهب ■ كلميم-وادي نون ■ العيون-المساقية الحمراء
■ درعة-تافيلالت

المصدر: تقرير حول الموارد البشرية، مشروع قانون المالية لسنة 2023

يظهر من خلال الرسم البياني أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تضم حوالي 21 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ 14.8 في المائة وجهة فاس-مكناس بـ 12.3 في المائة، ومراكش-أسفي بـ 10.8 في المائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ 9.4 في المائة. أما الجهات السبع المتبقية، فتضم مجتمعة 31.7 في المائة من الموظفين⁶⁷⁹.

677 - عصام القرني، "النظام الجبائي المحلي أمام تحديات تطور التنظيم اللامركزي بالمغرب"، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف المركز المغربي للبحث والدراسات الترابية، حول موضوع التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، العدد الأول 2017، مطبعة النجاح الجديدة، ص 110.

678 - محمد بنطلحة الدكالي، محاولة في تشخيص ومعالجة الجوانب المالية والجبائية في التنظيم المالي الجماعي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 44، 2001، ص 149،

679 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول الجهوية المتقدمة، سنة 2023.

وفيما يتعلق بموظفي الجماعات الترابية، فإن عددهم يبلغ حسب المديرية العامة للجماعات الترابية 94.732 موظفا، تمثل فيهم نسبة الأطر العليا 24 في المائة، والأطر المتوسطة 10 في المائة، في حين تبلغ نسبة التقنيين المساعدين والمساعدين الإداريين 66 في المائة.

رغم أن المشرع خول للجماعات الترابية اختصاصات جديدة، إلا أنها تعاني، من نقص في الموارد البشرية المؤهلة، مما يحد من مشاركتها في التنمية المحلية ويؤثر على فعالية تدخلاتها على المستوى الترابي. وتهم الاختلالات التي جرى تسليط الضوء عليها في هذا الصدد في الجوانب التالية⁶⁸⁰:

- انخفاض جاذبية الوظيفة العمومية على الصعيد الوطني والترابي؛
- ضعف في إرساء ثقافة التدبير والشفافية وتعزيز المسؤولية في الإدارات؛
- نقص التكوين المستمر لفائدة الموظفين.
- منظومة الأجور والتعويضات غير مرنة وغير منصفة.

وتأسيسا على ما سبق فإن تأخر في تنفيذ الجهوية المتقدمة يعزى أساسا إلى العجز الذي تعاني منه الجماعات الترابية، بما في ذلك المجالس الجهوية، فيما يخص الكفاءات البشرية من حيث العدد والجودة. كما أن الجماعات الترابية لا تتمتع بالاستقلال المالي الذي يمكنها من ممارسة صلاحياتها لكونها رهينة بالمساعدات المالية للدولة. ويعكس هذا الوضع توزيع كتلة أجور الموظفين بالإدارة المركزية مقارنة بتلك المخصصة للجماعات الترابية. ففي سنة 2018، بلغت نسبة كتلة الأجور 90% في الإدارة المركزية، مقابل 10% في الجماعات الترابية⁶⁸¹.

الفقرة الثانية: مداخل تحقيق التنمية في ضوء النموذج التنموي الترابي الجديد

إن تحقيق دولة النموذج التنموي المأمول بالمغرب يستوجب وجوبا العمل على إدماج البعد الترابي في المسار العام للتنمية، وفق اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الشأن الترابي، تركز على منطلقات استراتيجية وبراغمية، كفيلة بإرساء دعائم التنمية المجالية المتوازنة، المنصفة والمستدامة وفي أفق تحقيق الرهان الاستراتيجي للنموذج التنموي البديل، والمتمثل في "دولة قوية مع مجتمع قوي"، جعل نمطين من أنماط دولة الحكامة: "دولة الجهات لأجل بناء معالم نموذج تنموي ترابي جديد"⁶⁸². يهدف النموذج الجديد إلى إعطاء معنى حقيقي ودفع معنوية جديدة للخيار الجهوية المتقدمة كأحد الأعمدة الأساسية للدولة الترابية، وذلك من خلال نقل للاختصاصات ودعم السلطات وتعزيز الموارد وتحديث وسائل وأساليب العمل، حتى تصبح الجهة والجماعات الترابية الأخرى قادرة على مواجهة التحديات التنموية المطروحة – أزمة كورونا- التي تفرض وجود مستويات ترابية قائمة ومستقلة ومباردة ودينامية في جلب الاستثمارات وبلورة السياسات العمومية الترابية، وتحقيق متطلبات التنمية المندمجة والمستدامة من خلال :

680 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية، مرجع سابق، ص 26.

681 - مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد مرجع سابق: ص176.

682 - محمد البكوري، نحو دولة الحكامة أودولة النموذج التنموي المؤمل بالمغرب، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، 13 يونيو 2021، ص10.

أولاً: العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي

وبالفعل تبني دستور 2011 لخيار الجهوية المتقدمة باعتبارها نتاج الإرادة الملكية السامية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة ديمقراطية الجوهر وجعلها مكتسبا دستوريا وشريكا مميزا للدولة وفضاءً مؤهلاً للتشاور وتطوير سبل التعاون والشرابة لوضع التصورات وتنفيذ المخططات والمشاريع التنموية، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهيكل الدولة من خلال السير الحثيث على درب اللامركزية الفعلية والديمقراطية المعمقة والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكمة الجيدة⁶⁸³. كما تعزز دورها بصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقد ساعدت هذه الإصلاحات على ضخ المزيد من الدينامية للمجالات الترابية الجهوية، غير أنها لم تتمكن من تقليص الفوارق المجالية⁶⁸⁴، من أجل مواجهة هذه التحديات كان لابد من العمل على بلورة النموذج الجديد للتنمية يشكل فيه البعد الترابي الجهوي إحدى الدعائم الأساسية القادرة على تجاوز الاختلالات المجالية وتحقيق العدالة المجالية وتأهيل المجال الترابي.

فالجهوية المتقدمة تشكل في الوقت الراهن أداة أساسية لترسيخ النموذج التنموي الجديد لحل العديد من مظاهر التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وإرساء عدالة مجالية وإحداث توزيع للثروات والتخفيف من ثقل تركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات معينة، ومما لا شك فيه بكون الجهة أضحت اليوم تضطلع بأدوار لا تقل أهمية عن أدوار الدولة نفسها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة هو ما شكل فرصة أمامها للنهوض بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، فالنموذج التنموي الجديد فرصة لمواصلة مسارتهم المكتسبات والوقوف على الاختلالات لتقييمها وتجاوزها⁶⁸⁵.

وتمكين من إحداث علاقة المتلازمة بين مشروع الجهوية المتقدمة وتفعيل النموذج الجديد للتنمية في كون الجهة وفق النموذج التنموي آلية لإعادة بناء وتأهيل المجال الترابي وفعالا مهما في المسار التنموي المزمع تحقيقه من خلال إعادة توزيع الخيرات والإمكانات بين مختلف الجهات المكونة للتراب الوطني المغربي وهو ما يفرض اعتماد فلسفة جديدة في تدير التنمية الترابية⁶⁸⁶.

فالنموذج التنموي الجديد يهدف إلى إعطاء معنى حقيقي وزخم جديد للجهوية المتقدمة، بغية ترسيخ الجهة كمستوى الفاعلين كجهة (السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين) عن طريق استخدام الأمثل وجعلها تتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والترابية⁶⁸⁷، من خلال نقل حقيقي لسلطات القرار والموارد والوسائل إلى المجال الترابي ويتطلب تحقيق هذا الهدف في المقام الأول تسريع

683- صفة لعزیز: الجهوية كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 143، نونبر دجنبر 2018 ص: 207.

684- تقرير العام للنموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وثيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، ص78.

685- زكريا أزم: النموذج التنموي المغربي لدراسة المسار التنموي وضوابط وآليات الفعل التنموي في النموذج الجديد، منشورات المجلة المغربية للدراسات في القانون والاقتصاد والتنمية المستدامة ص 226.

686- عبد الرفيق زعنون مرجع سابق: ص 340 و341.

687- مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد مرجع سابق: ص 188.

تنفيذ التصاميم المديرية للاتمركية الإدارية، فإن توضيح الصلاحيات والاختصاصات والمهام يمكن من تفادي الارتباك والتكرار في المهام 688 لأجل ضمان تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.

ثانيا: عقلنة توزيع الاختصاصات التنموية على مستوى الترابي

ولكي تنسم تدخلات الجهة بالنجاعة والفائدة، يجب الحرص على تحقيق التكامل والاندماج بين الاختصاصات المخولة لها، وتلك الموكلة إلى الدولة، كي تتمكن الجهة من الحلول محل هذه الأخيرة في ممارسة بعض الصلاحيات التي لم تعد الدولة قادرة على الاضطلاع عليها لوحدها على المستوى المركزي، بسبب ما تطرحه ممارسة هذه المهمة من تعقيدات على المستوى المركزي، وجسامة المهام الذاتية والسيادية التي تضطلع بها الدولة 689.

فإذا كانت الدولة قد قررت منح الجماعات الترابية مسؤوليات جديدة، فإن ذلك يتطلب تبيان تدخلها التنموي بشكل فعال ودقيق، من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني العام الذي يعالج التنمية الاقتصادية الترابية، على اعتبار أنه لا يمكن لتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية أن يستجيب بفعالية لحاجيات التنمية إلا عبر تقوية وحدة عمل وبانخراط محدد واضح للجماعات الترابية 690.

وبما أن العمل بمنهجية الحكامة يسمح بتوسيع المسؤوليات عبر إعطاء مضمون أوسع وأدق لتوزيع السلط بالشكل الذي يجعل الجهات تتمكن من تقدير وتقييم التبادلات والتأثير على المستوى الترابي لأن هذا الأخير هو الذي يوضح ويجسد ما يكون مجردا على مستوى الوطني، فإن التوزيع العادل والمنسجم سيساعد من رفع طموحات التنمية للوحدات الترابية وذلك عن طريق 691:

○ الوضوح في توزيع الاختصاصات: يجب أن تكون المقتضيات القانونية المنظمة

لتدخلات الجهة تستند على توزيع محدد ودقيق للاختصاصات مما يزيل الغموض ومعرفة حدود التدخل سواء تعلق الأمر بالدولة في علاقتها بالجهة أو بعلاقة هذه الأخيرة بباقي المستويات الترابية الأخرى - الإقليمية، الجماعات- مما لا يؤدي إلى حدوث تنازع وتداخل فيما بينها. بل إن تحديد كل طرف لمهامه واختصاصاته بشكل واضح يسمح بتفعيل مبدأ المساءلة ويسد الطريق من الاتكال كل جماعة على أخرى مما يفضي إلى تعثر جهود التنمية.

○ التكريس الدستوري لمبدأ التفريع يتجه تعزيز تدخل الجماعات الترابية في تفعيل

التوجهات العمومية الجديدة في إطار النموذج الجديد للتنمية الترابية، عبر مجالات لتالية:

688- مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد مرجع سابق: ص 188

689- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية، إحالة ذاتية رقم 2016/22، ص 47.

690- عبد الرفيق زعنون، مرجع سابق، ص 233.

691- المصطفى بلقزبور، توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات، أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات، مرجع سابق، ص 145.

❖ المجال القانوني: يقوم على فكرة توزيع المهام والمسؤوليات والاختصاصات بين المستويات الترابية، الدولة، والجماعات الترابية بمختلف مستوياتها أي أن كل مستوى إداري يتقيد بدائرة الاختصاصات الممنوحة له ولا يتعداها⁶⁹².

❖ المجال المالي: يتجلى مبدأ التفريع في تقاسم السلطة المالية، بين الدولة والجماعات الترابية، وذلك بمنح المجالس المنتخبة حق إنشاء وتعديل بعض الضرائب بتطبيق مبدأ الثانوية الجبائية «Subsidiarité Fiscale» الذي يهدف إلى تخويل المستوى الإداري الأنسب مهمة فرض وتحصيل الضريبة وفق مقارنة تخصص لكل مستوى ترابي بنوع ضريبي معين ثم توفر الجماعات الترابية على موارد ذاتية واستقلال مالي⁶⁹³.

❖ المجال التنموي: ينسجم مبدأ التفريع مع التوجه التنموي الحديث، الذي يقوم على فكرة أن التنمية تنطلق من المحيط إلى المركز، أي من الجماعات القاعدية الجماعات الحضرية والقروية، ثم العمالات والأقاليم ثم الجهات في اتجاه المركز. فلا يسمح لأي مستوى ترابي في التدخل في اختصاصات المستوى الأخر إلا إذا عجز المستوى الأول عن بلورة اختصاصاته.

ولهذا الغرض يتعين مراجعة الآليات والطرق القانونية المعتمدة في إسناد الاختصاصات بجعلها تستهدف تقريب القرار من المواطن، وضمان تنفيذه بأقل تكلفة وتنظيم أمثل للخدمات العمومية من المعلوم أن النصوص القانونية والهيكل الإدارية لم تتطور بنفس إيقاع تطور التوجهات والأوراش التنموية بالمغرب، لهذا يغدو من الضروري كما هو الشأن في أي عملية للتغيير والتجديد التنموي⁶⁹⁴، العمل على مراجعة شاملة للنظام القانوني المنظم لاختصاصات الجماعات الترابية والمصالح اللامركزية في اتجاه تبسيطه وتحديثه، وفقا لمقاربة إصلاحية فعالة تروم إرساء تنظيم إداري يتأسس على مبادئ التبسيط، والمرونة، والفعالية، والحكامة الجيدة⁶⁹⁵.

ثالثا: تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية وتنويعها

لا شك أن نجاح أي نموذج جديد للتنمية الترابية يجب أن يراعي إصلاح الجوانب المتعلقة بالنظام المالي للجماعات الترابية لكونه أحد الدعامات الأساسية التي يتوقف عليها النموذج التنموي الجديد⁶⁹⁶، فالمال حسب تعبير الأستاذ Paul Amselek أساس جود الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الترابية⁶⁹⁷، لذلك أصبح كسب رهان التنمية في أفق النموذج التنموي الجديد رهين بتوفر شروط ومتطلبات التمويل المستدام يتم بالاستمرارية والكفاية والكفاءة، الذي يمكن الجماعات الترابية من

692 - كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي) 3 الطبعة الأولى 2012 (مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء 174

693 -- أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2-3- أبريل أكتوبر 2012، ص 212.

694- Ahmed Bouachik: "La régionalisation avancée dans la Constitution de 2011", revue marocaine d'administration locale et de développement N° 77/2012.P 145.

695-Fouad Bellaouri Koutbi : "Le développement local Emergence d'un nouveau modèle Revue de la trésorerie générale du Royaume- AL KHAZINA", N °11 AOUT 2014.p 85

696 -Pierre JOXE : "La régionalisation du contrôle supérieur des finances publiques en France", Publications de la Revue d'audit et de développement 1999, P: 110

697 - Paul Amselek " Peut-il y avoir un Etat sans finances? " Revue du Droit Public et de la science politique no 2, avril 1983. p 267

تجاوز إشكالية الخصاص المالي الكبير الذي يعاني منه في ظل النظام الحالي، الذي شكل سببا مباشرا في عرقلة ممارسة أدوارها التنموية وجعلها مجالس فارغة المضمون 698.

إن تحقيق نجاعة التمويل الذاتي للميزانية العمومية الترابية كأساس للاستقلال المالي، يتطلب إدخال مجموعة من الإصلاحات الشمولية تلامس نظام التمويل الجبائي من خلال إعادة النظر في الرسوم الجبائية المستحقة للوحدات الترابية في ضوء رقم 47.06 المتعلق بجماليات الجماعات الترابية، وذلك بالعمل على تبسيطها والرفع من مردوديتها لتغذية ميزانية الجماعات الترابية بالإضافة إلى تطوير نظام تدير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية بالعمل على تثمينها لتساهم في تنمية المداخل المستحقة للجماعات الترابية، بهدف إنجاز البرامج التنموية، وذلك بواسطة القيام بمجموعة من الإصلاحات أهمها 699:

□ توسيع حرية الأمر بالصرف على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى في إعداد الميزانية وتنفيذها، من خلال إلغاء كل أشكال الرقابة القبلية والمواكبة وتكريس الرقابة البعدية، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب الجهوية الأوربية 700.

□ اعتماد قواعد وتقنيات التدبير الحديث، وخصوصا تقنيات التحليل المالي، التي تمكن الأمر بالصرف من الحصول على المعلومات الحقيقية للوضعية المالية للجهة، التي تساعد في عملية إعداد ميزانية صادقة وشفافة تعكس الوضعية المالية الحقيقية للجهة.

□ تعزيز عمليات ربط الميزانية الترابية ببرنامج عمل الجماعات الترابية الذي يتضمن البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، من أجل ضمان توجيه النفقات نحو تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحلية.

□ اعتماد أساليب الرقابة الداخلية المكرسة لمنطق التدبير بالأهداف، وخصوصا أسلوب الإفتحاص الداخلي ومراقبة التدبير، اللذان يمكنان الرئيس من مواجهة مختلف المخاطر التي تمس سلامة تدبير العمليات المالية والإدارية للميزانية الجهوية.

ولتمكين الجهات والوحدات الترابية الأخرى من الحصول على مداخل ذاتية كافية لتمويل تنفيذ برامجها ومشاريعها المتجهة لتحقيق الأهداف، وضعت كل من اللجنة الاستشارية للجهوية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول الجبايات، مجموعة من التوصيات الكفيلة بالرفع من المداخل الذاتية للجهة، وتحقيق الإستقلال المالي لها، وتتحدد أهم هذه التوصيات في ما يلي 701:

698 - Jilali chabih: "Les sources de financement et le pouvoir financier territorial au Maroc Réflétions sur rapports institutionnelles ETAT/ collectivités territoriales", Les finances des collectivités locales dans les États du Maghreb, Actes des 6èmes Journées Maghrébines de Droit. Marrakech, du 15 au 16 Avril 2011. Réseau des Juristes Maghrébins. Rabat, 2011, P: 117.

699- صالح النشاط: "التدبير المالي الترابي بالمغرب، الحكامة ومعالجة الاختلالات المالية بالجماعات الترابية"، مرجع سابق، ص: 225.

700 - المرجاني عبد الحق، "نظور اللامركزية والمراقبة المالية بالمغرب: واقع وأفاق"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد الثاني 1995، ص 74.

701- تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث: دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ص 152.

□ تنوع الموارد الجبائية والعمل على اكتشاف مصادر جديدة مثل الضريبية البيئة التي تفرض على أساس مبدأ الملوث يدفع.

□ تعبئة الرسوم الشبه الضريبية وخصوصا مداخل الأتاوى التي تجب أن تستجيب لنظام الأداء مقابل الخدمات المقدمة، شرط أن تتناسب الأجور المؤداة مع تكاليف الخدمات العمومية.

□ الرفع من مداخل الجبايات الترابية وتحسينها، وذلك من خلال إعادة النظر في الرسوم التي تعتمد على القيمة الكرائية بهدف تقريها من سعر السوق بناء على المعطيات المتوفرة خاصة على مستوى المحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب،

□ تحسين مردودية الموارد الجبائية من خلال تحديد السعرو إحصاء المادة الخاضعة للضريبة وتحصيلها.

إن نجاح الجهوية المتقدمة يتطلب تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية وتنويعها وتشاركها ما بين الجماعات. ويمكن تعزيز هذه الموارد من خلال زيادة التحويلات التي تقوم بها الدولة، وربطها جزئياً بالموارد الجبائية المنجزة على مستوى كل جهة، وكذلك عن طريق زيادة الموارد الذاتية للجماعات الترابية، عبر تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها وجعل الجماعات مسؤولة عن خلق دينامية للاقتصاد المحلي بما يتماشى وصلاحياتها⁷⁰²

رابعا - تأهيل وتعزيز الموارد البشرية كرافعة لتحقيق التنمية الجهوية

تعتبر الموارد البشرية الرأسمال الأساسي للتنمية، فهي لا تقل أهمية عن الموارد المالية إن لم تكن أكثر منها. خاصة في عالم اليوم الذي يجمع فيه الكل أن العنصر البشري هو ثروة المستقبل بامتياز، فالعنصر البشري يشكل القلب النابض للإدارة وركيزة الأساسية لكل مشروع إصلاحي تنموي⁷⁰³ ومصدرا أساسيا لخلق أي الثروة، وعنصر حيوي من عناصر الإنتاج الذي بدونه لا يمكن أن تتم عملية الإنتاج والتسويق وغيرها من الأنشطة الضرورية لعمل المنظمة، حيث أصبح التدبير الحديث للموارد البشرية يعد مركزا علميا ضروريا للارتقاء بأية مؤسسة أو منظمة⁷⁰⁴، خاصة في ظل التوجهات المتزايدة نحو تسريع ورش الجهوية المتقدمة كخيار تنموي استراتيجي تعول فيه السلطات العمومية على المنتخبين والموظفين في خلق تنمية مندمجة ومستدامة، تسهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحسين وضعية عيش الساكنة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا⁷⁰⁵.

ووعيا بأهمية الرأسمال اللامادي في تفعيل التوجهات العامة للنموذج الإرشادي للتنمية الترابية، أكدت الخطابات والتوجهات الملكية السامية على ضرورة تحديث آليات تدبير الموارد البشرية وتنميتها وتعزيزها كما ونوعا باعتباره عنصرا فاعلا في تحقيق الأهداف التنموية في بعدها

702 - مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد، مرجع سابق، ص 178.

703- سعد تائق برنوطي : إدارة الموارد البشرية (إدارة الأفراد) دار وائل للطباعة والنشر الطبعة الأولى سنة 2001 ص 17.

704- عبد القادر الجامعي، مرجع سابق ص 148.

705 - JAFARI Maria, EL MOUJADDIDI Noufissa "La régionalisation avancée au Maroc : Perspectives et défis. Advanced regionalization in Morocco: Prospects and Challenges" Revue Organisation et Territoire n°2, 2016 p 20.

الجهوي والترابي⁷⁰⁶ حيث تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة 2019، دعوة صريحة بضرورة النهوض بالرأس المال البشري كدعامة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة "...نود التذكير بأهمية مواكبة الجماعات الترابية، في مجال التكوين ودعم القدرات التدييرية للمنتخبين، ولموظفي الجماعات الترابية، في كافة مجالات تدخلهم، من أجل الرفع من أداء إدارات الجماعات الترابية في هيكلتها الحديثة"، فالغاية إذن هي الرفع من أداء الموارد البشرية للإدارة العمومية الترابية وتوجيهها نحو النجاعة والابتكار والإبداع، بما يضمن الاستجابة لانشغالات وطموحات ومتطلبات المواطنين والمواطنات وغيرهم من المتعاملين مع الوحدات الترابية وأحقيتهم في خدمات عمومية ذات جودة عالية، سهلة في الوصول إليها وبسيطة في الحصول عليها⁷⁰⁷

إن نجاح الجماعات الترابية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وكسب رهان النموذج التنموي الجديد رهين بالرفع من قدرات وكفاءة مواردها البشرية التي تتوفر عليها، لكونها تشكل النواة الصلبة التي تقوم عليها كيان أي منظمة كيفما كانت طبيعتها لأن جودة الإدارة لا تقاس بإمكانياتها المادية بل بكفاءة موظفيها مما سيساهم بشكل كبير في تجاوز مختلف الإكراهات التي تعرفها الجماعات الترابية⁷⁰⁸، لذلك أصبح من اللازم أن تستجيب منظومة تدير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية لمتطلبات التديير العمومي الجديد، وذلك بالانتقال من تديير تقليدي بيروقراطي قائم على الكم، إلى تديير عصري نوعي يراعي الكفاءة ويضمن الاستحقاق والمردودية في أداء المهام التنموية⁷⁰⁹.

ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، أصبح لازما على الوحدات الترابية نهج أساليب التديير التوقعي لمواردها البشرية، لكون التديير الاستشاري يعد من مرتكزات التديير العمومي الجديد⁷¹⁰، وذلك عن طريق القيام بتحليل حاجياتها المستقبلية بصورة دقيقة وتقوية مكانة وظيفة تدير الموارد البشرية الترابية، كما يتعين اتخاذ إجراءات قوية لتعبئة الموارد البشرية المؤهلة من أجل تمكين هذه الأخير من القيام بالمهام الموكولة إليها وذلك عن طريق⁷¹¹:

- اعتماد اليات إعادة الانتشار الموارد البشرية من المستوى المركزي إلى المستوى الجهوي
- اللجوء إلى التعاقد والتوظيف المباشر للمهارات التي تحتاجها الجماعات الترابية
- إن الاهتمام بالموارد البشرية يرجع أساسا إلى اعتباره المحور الجوهر في نجاح أي إدارة تنموية والعامل الأساسي في كسب المسيرة التنافسية في ظل تحديات التحول الاقتصادي الذي أصبحت فيه

706- شكرة الحاج: التوظيف في النظم الإدارية القديمة والحديثة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادال جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2002، ص: 211.

707- مشروع نجاعة الأداء، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ص 24.

708 محمد حضرائي: انطباعات حول واقع الإدارة المغربية وآفاق إصلاحها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 38-39، 2001، ص: 24.

709- محمد الطالب: "مكانة النخب المحلية في إطار الجهوية المتقدمة"، مجلة حوارات للدراسات السياسية والاجتماعية- عدد خاص، نونبر 2018، ص: 24.

710 - Mohamed BRAHIM "La mobilité dans la fonction publique" Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement n° 9, 1994, p.33.

711 - مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد، مرجع سابق، ص179.

الجماعات الترابية فاعلا في التنمية الترابية المندمجة والمستدامة ومدخلا للتدبير العمومي

الحديث New management public territorial.

خاتمة:

يعد الرهان على الجماعات الترابية في الانخراط الفعلي في تفعيل البعد الترابي للنموذج التنموي الجديد، رهانا استراتيجي خصوصا في ضوء سياسة الجهوية المتقدمة التي تمثل منعطفًا كبيرا في مسارتطور المؤسسات المغربية، وفرصة يتعين اغتنامها لإعادة النظر في نظام الحكامة والفعل العمومي الترابي، من خلال توسيع دائرة الممارسة الديمقراطية، والاعتراف بالمكانة الهامة للمجتمع المدني كطرف فاعل في الحياة العمومية، ورافعة للنهوض بالتماسك الاجتماعي.